

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

LEGISLAÇÃO PMAL

REMUNERAÇÃO, PROMOÇÃO E UNIFORMES

LEI ESTADUAL 5.346/1992 • ESTRUTURA REMUNERATÓRIA • ACESSO NA HIERARQUIA • PROMOÇÃO •
UNIFORMES • DISTINTIVOS E INSÍGNIAS



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 09 | 3 QUESTÕES REAIS | ZERO QUESTÃO AUTORAL

CFO PMAL 2026 • DIA 11 • 1ª AULA DO DIA



VISÃO DE PROVA

Três blocos que não podem ser misturados

Esta aula fecha o núcleo estatutário de remuneração, acesso na hierarquia e sinais militares. A cobrança tende a ser literal: a banca troca natureza jurídica, competência ou efeito.

REMUNERAÇÃO	O Estatuto reconhece o direito remuneratório do policial militar, mas a estrutura concreta de soldo/subsídio e demais parcelas depende de legislação específica e alterações posteriores.
PROMOÇÃO	É o mecanismo de acesso na hierarquia. O art. 76 trabalha com ascensão seletiva, gradual e sucessiva; os critérios detalhados são complementados pela legislação de promoções.
UNIFORMES	Farda, distintivos, insígnias e emblemas representam a instituição e geram obrigações específicas de uso e respeito.

REGRA DE OURO

Estatuto define a moldura. Lei de promoção e legislação remuneratória completam o regime. Em prova, não transforme uma regra geral do Estatuto em lista exaustiva de parcelas ou critérios.



ART. 75 E LEGISLAÇÃO CORRELATA

Remuneração: o que memorizar sem decorar folha de pagamento

O ponto importante é separar **direito à remuneração** de sua composição concreta. O Estatuto disciplina a situação funcional do militar; normas posteriores trataram do sistema remuneratório e do sistema de proteção social.

ATIVA	A remuneração acompanha a situação funcional e a legislação específica vigente.
INATIVIDADE	Reserva remunerada e reforma possuem disciplina própria; não se deve importar automaticamente regras dos servidores civis.
PROVA	Desconfie de itens que afirmem que uma licença, afastamento ou situação funcional preserva remuneração sem conferir a regra específica.

PEGADINHA

A palavra "remuneração" aparece em vários capítulos do Estatuto. O efeito financeiro de agregação, licença, inatividade ou afastamento depende do enquadramento legal de cada hipótese.



ART. 76

Promoção: acesso seletivo, gradual e sucessivo

A ascensão na carreira militar não é um salto livre entre postos ou graduações. A lógica estatutária é **seletiva, gradual e sucessiva**, preservando a ordenação hierárquica.

SELETIVA	O acesso depende de requisitos e critérios previstos em lei.
GRADUAL	A carreira possui degraus hierárquicos e interstícios/condições próprios.
SUCESSIVA	Em regra, a ascensão respeita a sequência da carreira; promoção "por salto" não é a lógica normal do sistema.
LEI ESPECÍFICA	A Lei Estadual 6.514/2004 disciplina promoções de oficiais e praças e deve ser lida em conjunto com o Estatuto.

LEITURA CEBRASPE

Quando o item usar expressões como "automaticamente", "independentemente de requisitos" ou "sem observar a sequência hierárquica", acenda o alerta.



UNIFORMES E SÍMBOLOS

Farda não é detalhe: ela produz deveres

O Estatuto protege a identidade visual da Corporação. O policial fardado responde pelas obrigações correspondentes ao uniforme e aos sinais que ostenta. Também há restrição ao uso por civis quando puder ocorrer confusão com os padrões da PM.

POLICIAL FARDADO	O uso do uniforme exterioriza a condição militar e as respectivas obrigações.
RESPEITO	Desrespeito a uniformes, distintivos, insígnias e emblemas pode configurar transgressão disciplinar.
CIVIS	É vedado uso de sinais que possam ser confundidos com os adotados pela Polícia Militar.
DISTINÇÃO	Uniforme = conjunto padronizado; distintivo/insígnia/emblema = sinais que identificam situação, quadro, função ou instituição.



QUESTÕES REAIS

Como o tema já apareceu no banco PMAL

QUESTÃO REAL 1 • Banco PMAL/Gran • ref. #5026750

Julgue: civil ou organização civil não pode usar uniforme, distintivo, insígnia ou emblema confundível com o adotado pela Polícia Militar.

GABARITO: CERTO

A proteção dos símbolos e uniformes militares impede uso por civis quando houver possibilidade de confusão com os padrões institucionais.

QUESTÃO REAL 2 • Banco PMAL/Gran • ref. #5026700

Julgue: o desrespeito do militar aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas policiais militares constitui transgressão disciplinar.

GABARITO: CERTO

A regra liga o uso dos sinais militares à disciplina. Não se trata de mera recomendação estética; o Estatuto atribui consequências disciplinares ao desrespeito.

QUESTÃO REAL 3 • Banco PMAL/Gran • ref. #5026800

Julgue: o policial militar fardado assume as obrigações correspondentes ao uniforme e aos distintivos, emblemas ou insígnias que ostenta.

GABARITO: CERTO

A farda exterioriza a condição militar e vem acompanhada das obrigações funcionais e disciplinares associadas aos sinais que o policial ostenta.



FECHAMENTO

Mapa de 30 segundos

REMUNERAÇÃO	Direito estatutário + legislação específica; cuidado com efeitos financeiros de cada situação funcional.
PROMOÇÃO	Acesso seletivo, gradual e sucessivo; critérios complementados pela lei de promoções.
UNIFORMES	Uso gera obrigações; desrespeito pode ser transgressão; civis não podem usar sinais confundíveis.

FONTES DE CONFERÊNCIA

Lei Estadual 5.346/1992 em versão atualizada no Sislegis/PMAL; Lei Estadual 6.514/2004; banco de questões PMAL/Gran, refs. #5026750, #5026700 e #5026800.

DIA 11 • AULA 01 CONCLUÍDA